

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

عدد 21

السنة 162

الثلاثاء 5 رجب 1440 - 12 مارس 2019

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

- 771 أمر حكومي عدد 218 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019 يتعلق بقبول استقالة وزير الصحة.....
- 771 أمر حكومي عدد 219 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019 يتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزير الصحة بالنيابة وإدارة شؤون الوزارة.....

وزارة العدل

- 771 أمر حكومي عدد 220 لسنة 2019 مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.....

وزارة المالية

- 772 تسمية مكلف بمأمورية.....

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

- 772 تسمية رئيس الهيئة التونسية للاستثمار.....

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي 772
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 مارس 2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي 775
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 مارس 2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم بكندا 777

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداؤها 779
- تسمية متصرف عام 782

وزارة الصحة

- إنهاء مهام مكلفين بمأمورية 782
- إنهاء مهام رئيس الديوان 782
- تسمية عضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس 782
- تسمية أعضاء بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي 782

وزارة الشؤون الاجتماعية

- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيوخوخة والعجز والباقيين بعد وفاة من يهيمه الأمر 783

وزارة شؤون الشباب والرياضة

- قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة 784

وزارة التكوين المهني والتشغيل

- أمر حكومي عدد 228 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها 784

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

- قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019 يتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعد ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 787
- قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2019 مؤرخ في 27 فيفري 2019 يتعلق بضبط روزنامة الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019 789
- محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 مارس 2019 791
- محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 مارس 2019 792

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :

الفصل الأول - كلّفت السيّدّة سنية بالشيخ، وزيرة شؤون الشباب والرياضة، بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وإدارة شؤون الوزارة.

يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 10 مارس 2019.

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وزارة العدل

أمر حكومي عدد 220 لسنة 2019 مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 43 منه،

أمر حكومي عدد 218 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019 يتعلق بقبول استقالة وزير الصحة.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى مطلب الاستقالة المقدّم من قبل السيّد عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة بتاريخ 9 مارس 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :

الفصل الأول - قبلت استقالة السيد عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة ابتداء من 9 مارس 2019.

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 مارس 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 219 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019 يتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وإدارة شؤون الوزارة.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 218 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بقبول استقالة وزير الصحة.

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

بمقتضى أمر حكومي عدد 222 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.

سمي السيد بليغ بن سلطان، متصرف أول، رئيسا للهيئة التونسية للاستثمار ابتداء من 28 جانفي 2019.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،

وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تحذف المطة السادسة من الفقرة (ج) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
- قاضي السجلات.

الفصل 2 - وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 مارس 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير العدل

محمد كريم الجموسي

وزارة المالية

بمقتضى أمر حكومي عدد 221 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.

سمي السيد اسماعيل الشريف قلنزة مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية ابتداء من 1 مارس 2019.

وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2017 المؤرخ في 15 مارس 2017.

وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006.

وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 927 لسنة 2018 المؤرخ في 13 نوفمبر 2018 وخاصة الفصل 6 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2017 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2012.

وعلى رأي وزير المالية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 16 و17 و18 و19 و20 و21 و23 و26 و28 و29 و31 و32 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 16 (جديد): تنقسم المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج إلى ثلاثة (3) أصناف:

- منحة خصوصية تتكون من عنصرين اثنين متكاملين عنصر قار في شكل منحة وعنصر تكميلي في شكل قرض.

تحدّد قيمة كل عنصر بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسب بلد الدراسة.

يتم تسديد القرض خلال عشر (10) سنوات من تاريخ التخرج أو إنهاء الدراسة على أساس تعهد كتابي من قبل الطالب المعني بالأمر وتعهد بالتضامن من قبل وليه.

- منحة تداول،

- منحة تكميلية.

وتسند المنحة الخصوصية حسب المدة العادية المعتمدة للشهادة ببلد الدراسة.

الفصل 17 (جديد): يمكن أن ينتفع بالمنحة الخصوصية المتحصلون على شهادة البكالوريا المرشحون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الدراسية وتأهلهم لمواصلة الدراسة بالخارج لإعداد شهادة الدراسات الهندسية بمختلف مراحلها أو للحصول على شهادة جامعية بمختلف مستوياتها حسب نظام الدراسات المتبع ببلد الدراسة.

يتم إسناد هذه المنحة حسب توجهات وأولويات الوزارة في التكوين التي يتم ضبطها في شكل عروض تكوين وطنية سنوية تحدد الشروط والإجراءات وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة.

الفصل 18 (جديد): يمكن أن ينتفع بمنحة خصوصية الطلبة المسجلون بالمؤسسات الجامعية التونسية العمومية والذين يتم إيفادهم للدراسة بالمؤسسات الجامعية بالخارج في إطار الاتفاقيات المتعلقة بإسناد الشهادات المزدوجة المبرمة بين المؤسسات الجامعية التونسية العمومية ونظيراتها بالخارج.

وتسند المنحة حسب أولويات الوزارة في التكوين وتحدد مدتها حسب برنامج الدراسة المزمع إنجازه وفي حدود ما تنص عليه الاتفاقية على أن لا تتجاوز المدة الرسمية المعتمدة بنظام الدراسات بالخارج للحصول على الشهادة.

الفصل 19 (جديد): يمكن أن تسند المنحة الخصوصية إلى طلبة الماجستير والدكتوراه والتخصص.

تتولى لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحديد الاختصاصات والشهادات والبلدان المزمع التكوين فيها حسب الأولويات التي تضبطها الوزارة.

كما تتولى هذه اللجنة انتقاء المترشحين للانتفاع بالمنحة الخصوصية وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الجامعية وتأهلهم لمواصلة الدراسة بالخارج.

الفصل 20 (جديد): يمكن أن تسند المنحة الخصوصية إلى الطلبة المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الموفدين للقيام بتربص بالخارج يندرج في مجال اختصاصهم وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة في الغرض.

الفصل 21 (جديد): تصرف المنحة الخصوصية سنويا للمتفيعين بها على النحو التالي:

- لمدة اثني عشر (12) شهرا للطلبة الذين تفوق مدة دراستهم السنة الواحدة للحصول على الشهادة التي تختتم برنامج التكوين الموفدين من أجله.

- طيلة مدة الدراسة أو التبرص المصادق عليه من المصالح المختصة بالنسبة إلى بقية المترشحين على أن لا تتجاوز هذه المدة اثني عشر (12) شهرا.

الفصل 23 (جديد): يمكن تجديد الانتفاع بالمنحة الخصوصية سنويا طوال مدة الدراسة بحسب نظام وبلد الدراسة كما يلي:

1 - بنسبة 100% في الحالات التالية:

- إذا ما أثبت الطالب مروره إلى المستوى الموالي بحصوله على المعدل السنوي المستوجب للارتقاء أو بحصوله على مجموع الأرصة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.

- إذا ما أثبت تقدمه في إنجاز أشغال الدكتوراه بناء على تقرير مفصل من الأستاذ المؤطر.

2- بنسبة 80% مرة واحدة خلال كامل مدة الدراسة في الحالات التالية:

- الحصول على معدل لا يقل عن 75% من المعدل السنوي المستوجب للارتقاء.

- الحصول على 75% من الأرصة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.

- الإخفاق في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين وطلب إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية.

3- بنسبة 80% مرة واحدة خلال المرحلة التحضيرية بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من هذه المرحلة الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين والذين يطلبون إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية. ويتنفع التلاميذ المعنيون بحقهم في تجديد الانتفاع بالمنحة الجامعية في مرحلة تكوين المهندسين كما هو مبين بالمطلة الأولى و المطلة الثانية من الفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 26 (جديد): يمكن إسناد منحة تداول قيمتها 1,25 من مقدار المنحة الخصوصية إلى الباحثين المسجلين بالبلاد التونسية بالسنة الثانية ماجستير بحث أو بالدكتوراه إلى حد التسجيل الثالث والذين تتطلب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات بالخارج.

وتسند هذه المنحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر متتالية في السنة الجامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتين طوال مرحلتها الماجستير والدكتوراه. ولا يمكن للطلبة في أية حالة من الحالات أن ينتفع بهذه المنحة أكثر من ثلاث مرات خلال كامل مساره الجامعي.

ويمكن كذلك أن تسند منحة التداول للطلبة المسجلين بالمدارس التونسية العمومية للهندسة للقيام بتبرص بالخارج قصد إنجاز مشروع ختم الدراسة، لفترة أقصاها ستة (6) أشهر.

يتم صرف المنحة للطلبة حسب الحضور الفعلي بمركز التبرص ويلتزم المعني بتقديم وثيقة تثبت قضاءه المدة الفعلية بالخارج وتقريرا عن الأعمال التي أنجزها خلال مدة إقامته، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه شهر واحد بعد نهاية المدة المشار إليها بهذا الفصل. وفي صورة الإخلال بهذا الشرط يطالب بإرجاع المبالغ التي انتفع بها.

الفصل 28 (جديد): تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصاريف التغطية الاجتماعية للممنوحين ويمكن أن يبرم عقد تأمين جماعي لفائدة الطلبة الذين تفوق أعمارهم ستة وعشرين (26) سنة. وتحمل المصاريف المنجزة عن هذه العملية على الاعتمادات المدرجة بميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يمكن أن تتحمل الوزارة مصاريف أخرى إجبارية تتعلق بالدراسة بالخارج يتم تحديدها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 29 (جديد): يمكن أن تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصاريف التنقل للالتحاق بمركز الدراسة عند بداية برنامج التكوين أو عند بداية التبرص بالخارج بالنسبة إلى المتفيعين بمنحة وطنية للدراسات الجامعية بالخارج طبقا للتعريف الاقتصادية.

تحدد شروط وكيفية الانتفاع بتحمل الوزارة لمصاريف التنقل بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسب بلد الدراسة.

الفصل 31 (جديد): يمكن في حدود الاعتمادات المرصودة إسناد قروض جامعية إلى الطلبة التونسيين الذين يزاولون دراستهم الجامعية أو تربصهم بالخارج ولا ينتفعون بمنحة، وذلك وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الجامعية ولتأهلهم لمواصلة الدراسات حسب أولويات الوزارة في التكوين.

ويسند القرض إذا لم يتجاوز الدخل الصافي السنوي للأولياء المصرح به مقدارا يحدد بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتولى لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتقاء المترشحين للانتفاع بقرض جامعي بالخارج. الفصل 32 (جديد): يمكن تجديد الانتفاع بالقرض الجامعي سنويا طوال مدة الدراسة بحسب نظام وبلد الدراسة كما يلي:

1- بنسبة 100% في الحالات التالية:

. إذا ما أثبت الطالب مروره إلى المستوى الموالي بحصوله على المعدل السنوي المستوجب للارتقاء أو بحصوله على مجموع الأرصدة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.

. إذا ما أثبت الطالب تقدمه في إنجاز أشغال الدكتوراه بناء على تقرير مفصل من الأستاذ المؤطر.

2- بنسبة 80% مرة واحدة خلال كامل مدة الدراسة في الحالات التالية:

. الحصول على معدل لا يقل عن 75% من المعدل السنوي المستوجب للارتقاء.

. الحصول على 75% من الأرصدة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.

- الإخفاق في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين وطلب إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية.

3- بنسبة 80% مرة واحدة خلال المرحلة التحضيرية بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من هذه المرحلة، الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين والذين يطلبون إعادة اجتيازها، شرط موافقة المؤسسة الأصلية. وينتفع التلاميذ المعنيون بحقهم في تجديد الانتفاع بالقرض الجامعي في مرحلة تكوين المهندسين كما هو مبين بالمطلة الأولى و بالمطلة الثانية من الفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 2 - يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه، الفصل 18 (مكرر) والفصل 29 (مكرر) كما يلي:

الفصل 18 (مكرر): يمكن إسناد منحة خصوصية لمدة لا تتجاوز سداسيين (2) في إطار اتفاقيات بين المؤسسات الجامعية التونسية العمومية ونظيراتها بالخارج تتعلق بتنظيم حركية الطلبة خلال إعداد الشهادة المسجل بها طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 17 (جديد) من هذا القرار.

الفصل 29 (مكرر): في صورة إخلال الطالب الممنوح بالتزاماته الدراسية أو إضراره بصورة البلاد التونسية في الخارج، يطالب بإرجاع المبالغ التي انتفع بها مع حفظ حق الإدارة في التتبعات.

وتحدث لجنة في الغرض تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتولى النظر في هذه الحالات.

الفصل 3 - يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من السنة الجامعية 2018-2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 مارس 2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017، وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 927 لسنة 2018 المؤرخ في 13 نوفمبر 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 مارس 2019،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 مارس 2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان بالاتحاد الأوروبي، وعلى رأي وزير المالية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 4 و 8 و 10 و 12 و 13 و 14 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 مارس 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 4 (جديد): يمكن في إطار الاتفاقيات المتعلقة بإسناد شهادات مزدوجة أن ينتفع بمنحة خصوصية الطلبة المهندسون المسجلون بالمدارس التونسية العمومية للهندسة والذين يتم إيفادهم للدراسة بمدارس الهندسة المماثلة ببلدان الاتحاد الأوروبي لإعداد شهادة الدراسات الهندسية لفترة أقصاها ثلاثة (3) سدايسات.

الفصل 8 (جديد): تصرف المنحة الخصوصية سنويا للمتفيعين بها على النحو التالي:

- لمدة اثني عشرة (12) شهرا بالنسبة إلى الطلبة الذين تفوق مدة دراستهم السنة الواحدة للحصول على الشهادة التي تختتم برنامج التكوين الموفد من أجله.

- طيلة مدة الدراسة أو التبرص المصادق عليها من طرف المصالح المختصة بالنسبة إلى بقية المترشحين على أن لا تتجاوز هذه المدة اثني عشرة (12) شهرا.

الفصل 10 (جديد): يمكن تجديد الانتفاع بالمنحة الخصوصية سنويا طوال مدة الدراسة بحسب نظام وبلد الدراسة كما يلي:

1 - بنسبة 100% في الحالات التالية:

- إذا ما أثبت الطالب مروره إلى المستوى الموالي بحصوله على المعدل السنوي المستوجب للارتقاء أو بحصوله على مجموع الأرصة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.

- إذا ما أثبت الطالب تقدمه في إنجاز أشغال الدكتوراه بناء على تقرير مفصل من الأستاذ المؤطر.

2 - بنسبة 80% مرة واحدة خلال مدة الدراسة في الحالات التالية:

- الحصول على معدل لا يقل عن 75% من المعدل السنوي المستوجب للارتقاء.

- الحصول على 75% من الأرصة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.

- الإخفاق في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين وطلب إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية.

3 - بنسبة 80% مرة واحدة خلال المرحلة التحضيرية بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من هذه المرحلة الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين والذين يطلبون إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية. وينتفع التلاميذ المعنيون بحقهم في تجديد الانتفاع بالمنحة الجامعية في مرحلة تكوين المهندسين كما هو مبين بالمطلة الأولى و المطلة الثانية من الفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 12 (جديد): ينتفع الطلبة إضافة إلى المنحة الخصوصية بـ:

- تحمل الوزارة لمصاريف التنقل من تونس إلى بلد الدراسة حسب الشروط المبينة بالفصل 13 (جديد) من هذا القرار.

- تحمل الوزارة لمصاريف التسجيل والدراسة.

- تحمل الوزارة لمصاريف التغطية الاجتماعية الطالبية، التأمين الاجتماعي والتأمين الإضافي على أن لا يتعدى مقدار هذا الأخير المقدار المخصص للتأمين الاجتماعي.

أما بالنسبة إلى الطلبة الذين لا يشملهم نظام التغطية الاجتماعية الطالبية فتتحمل الوزارة مصاريف التأمين الإجباري العمومي على المرض.

- منحة مخصصة لتغطية اللوازم الدراسية بمقدار يقابل ستة مائة (600) أورو في السنة.

- إعانة بعنوان مساهمة في مصاريف طبع الأطروحة في نطاق دراسات الدكتوراه بعد إثباتها بمقدار يقابل ستة مائة (600) أورو وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر إثر صرف آخر منحة شهرية.

- تحمل الوزارة للمصاريف المتعلقة بمناظرات الالتحاق بالمدارس العليا للدراسات الهندسية والتجارية.

- تحمل الوزارة لمصاريف السفر والإقامة خلال فترة اجتياز الاختبارات الشفاهية للالتحاق بالمدارس العليا للدراسات الهندسية والتجارية.

الفصل 13 (جديد): يمكن أن تتحمل الوزارة مصاريف التنقل على النحو التالي:

أ - تذكرة سفر ذهابا وإيابا مرة واحدة بالنسبة إلى الطلبة الممنوحين الذين لا تتجاوز مدة دراستهم أو مدة تربصهم سنة واحدة.

ب . تذكرة سفر زهابا فقط للطلبة الممنوحين الذين تتجاوز مدة دراستهم أو مدة تربصهم السنة الواحدة وذلك في بداية برنامج التكوين الموفد من أجله أو عند بداية التربص.

ج . تذكرة سفر إيابا فقط بالنسبة للطلبة المذكورين في النقطة "ب" من هذا الفصل وذلك عند الحصول على الشهادة الموفد من أجلها أو عند نهاية التربص أو عند إنهاء الدراسة.

ولا يمكن الانتفاع بتذكرة سفر الإياب بعد مرور ستة (6) أشهر من تاريخ صرف آخر منحة شهرية.

الفصل 14 (جديد): يمكن إسناد منحة تداول قيمتها 1.25 من مقدار المنحة الخصوصية إلى:

. الباحثين التونسيين المسجلين بالبلاد التونسية بالسنة الثانية ماجستير بحث أو بالدكتوراه إلى حد التسجيل الثالث والذين تتطلب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات ببلدان الاتحاد الأوروبي.

وتسند هذه المنحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر متتالية في السنة الجامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتين طوال مرحلتي الماجستير والدكتوراه. ولا يمكن للطالب في أية حالة من الحالات أن ينتفع بهذه المنحة أكثر من ثلاث مرات خلال كامل مساره الجامعي.

. الطلبة المسجلين بمدارس الهندسة التونسية العمومية والذين يتم إيفادهم للقيام بتربص بإحدى بلدان الاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها ستة (6) أشهر قصد إنجاز مشروع ختم الدراسة.

يتم صرف المنحة للطالب حسب الحضور الفعلي بمركز التربص ويلتزم بتقديم وثيقة تثبت قضاءه المدة الفعلية بالخارج وتقريرا عن الأعمال التي أنجزها خلال مدة إقامته، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ نهاية المدة المشار إليها بهذا الفصل. وفي صورة الإخلال بهذا الشرط يطالب المنتفع بالمنحة بإرجاع المبالغ التي تمتع بها.

الفصل 2 . يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 16 مارس 2010 المشار إليه أعلاه، الفصل 12 (مكرر) كما يلي:

الفصل 12 (مكرر): يتم إيقاف صرف المنحة بالنسبة إلى الطلبة المتابعين لدراساتهم في مسار تكوين هندسي ببلدان الاتحاد الأوروبي خلال مدة التفرغ للقيام بتربص مهني أو للمشاركة في برنامج تبادل طلابي ويكون ذلك لمدة أقصاها سداسيين (2) ومرة واحدة خلال كامل برنامج الدراسة.

ويحافظ هؤلاء الطلبة على صفة الطالب وتتحمل الوزارة المصاريف المنصوص عليها بالمطام الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 12 (جديد) من هذا القرار.

الفصل 2 . يدخل هذا القرار حيّز النفاذ بداية من السنة الجامعية 2018-2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 مارس 2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم بكندا.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017، وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 927 لسنة 2018 المؤرخ في 13 نوفمبر 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2017 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمته وخاصة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 مارس 2019،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 مارس 2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم بكندا كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 29 جانفي 2013،

وعلى رأي وزير المالية.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 3 و 11 و 12 و 13 من القرار المؤرخ في 16 مارس 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديد): يمكن في إطار الاتفاقيات المتعلقة بإسناد شهادات مزدوجة أن ينتفع بمنحة خصوصية الطلبة المسجلون بالمؤسسات الجامعية التونسية العمومية والذين يتم إيفادهم للدراسة بالمؤسسات الجامعية بكندا التي أبرمت اتفاقية تعاون في الغرض مع نظيراتها التونسية.

تسند المنحة حسب أولويات الوزارة في التكوين وتحدد مدتها حسب نظام الدراسة بكندا وبرنامج الدراسة المزمع إنجازه وفي حدود ما تنص عليه الاتفاقية على أن لا تتجاوز هذه المدة أربعة (4) سدايسات.

الفصل 11 (جديد): ينتفع الطلبة إضافة إلى المنحة الخصوصية بـ:

- تحمل الوزارة لمصاريف التأشيرة وشهادة الدخول إلى المقاطعة الكندية المعنية ومصاريف رخصة الدراسة.

- تحمل الوزارة لمصاريف التنقل من تونس إلى بلد الدراسة حسب الشروط المبينة بالفصل 12 (جديد) من هذا القرار.

- تحمل الوزارة لمصاريف التغطية الاجتماعية ومصاريف التأمين الإجباري على المرض.

- تحمل الوزارة لمصاريف التسجيل والدراسة.

- تحمل الوزارة لمصاريف التنقل والإقامة والأكل في صورة قيام الطالب الممنوح ببحوث أو تربصات إجبارية مبررة وذلك في حدود مقدار أقصى يقابل ألف وستمئة (1600) دولار كندي وذلك مرة واحدة خلال كامل مدة الدراسة.

- منحة مخصصة لتغطية اللوازم المدرسية بمقدار يقابل ثمان مائة (800) دولار كندي في السنة.

- إعانة بعنوان مساهمة في مصاريف طبع الأطروحة في نطاق دراسات الدكتوراه بعد إثباتها بمقدار يقابل ثمان مائة (800) دولار كندي، وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر إثر صرف آخر منحة شهرية.

- تحمل الوزارة لمصاريف الفحوصات الطبية اللازمة لملف التأشيرة للدخول إلى كندا.

الفصل 12 (جديد): تتحمل الوزارة مصاريف التنقل على النحو التالي:

أ - تذكرة سفر ذهابا وإيابا مرة واحدة بالنسبة إلى الطلبة الممنوحين الذين لا تتجاوز مدة دراستهم أو مدة تربصهم السنة الواحدة.

ب - تذكرة سفر ذهابا فقط بالنسبة إلى الطلبة الممنوحين الذين تتجاوز مدة دراستهم أو مدة تربصهم السنة الواحدة وذلك في بداية برنامج التكوين الموفد من أجله أو عند بداية التربص.

ج - تذكرة سفر إيابا فقط بالنسبة إلى الطلبة المذكورين في النقطة "ب" من هذا الفصل وذلك عند الحصول على الشهادة الموفد من أجلها أو عند نهاية التربص أو عند إنهاء الدراسة.

ولا يمكن الانتفاع بتذكرة سفر الإياب بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صرف آخر منحة شهرية.

الفصل 13 (جديد): يمكن إسناد منحة تداول قيمتها 1.25 من مقدار المنحة الخصوصية إلى:

- الباحثين التونسيين المسجلين بالبلاد التونسية بالسنة الثانية ماجستير بحث أو بالدكتوراه إلى حدود التسجيل الثالث والذين تتطلب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات بكندا. وتسند هذه المنحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر متتالية في السنة الجامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتين طوال مرحلتي الماجستير والدكتوراه. ولا يمكن للطالب في أية حال أن ينتفع بهذه المنحة أكثر من ثلاث مرات خلال كامل مساره الجامعي.

- الطلبة المسجلين بالمدارس التونسية العمومية للهندسة والذين يتم إيفادهم للقيام بتربص بكندا قصد إنجاز مشروع ختم الدراسة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.

يتم صرف المنحة للطالب حسب الحضور الفعلي بمركز التربص ويلتزم بتقديم وثيقة تثبت قضاءه المدة الفعلية بالخارج وتقريراً عن الأعمال التي أنجزها خلال مدة إقامته، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه شهر واحد بعد نهاية المدة المشار إليها بهذا الفصل. وفي صورة الإخلال بهذا الشرط يطالب المنتفع بالمنحة بإرجاع المبالغ التي انتفع بها.

الفصل 2 - يدخل هذا القرار حيّز النفاذ بداية من السنة الجامعية 2018-2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سليم خلبوس

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداؤها. تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول . تضاف إلى قائمة الخدمات الإدارية كما تم ضبطها بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه الخدمة الإدارية التالية:

6 . التهيئة العقارية وحماية الأراضي الفلاحية:

تهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات: الملحق عدد 6-9.

الفصل 2 . المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداؤها.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،

وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكاد

دليل المواطن

قسمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير.....
مؤرخ في.....
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في.....
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد..... بتاريخ.....)

المؤسسة: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

مجال الخدمة: حماية الأراضي الفلاحية.

موضوع الخدمة: ترخيص مسبق لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات.

شروط الانتفاع بالخدمة

- 1 . يشترط للترخيص في تهيئة بنائية أو إحداث بنائية أو منشأة غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية:
 - . أن لا تقل مساحة المستغلة الفلاحية عن هكتار واحد.
 - . لا يمكن أن تتجاوز نسبة إشغال الأرض للبناءات والمنشآت التي يمكن إحداثها أو تهيئتها (10%) من المساحة الجمالية للمستغلة الفلاحية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة الأرض المستغلة 1500م² باعتبار مساحة البناءات الموجودة والمعدة لنفس الغرض.
 - . لا يمكن أن تتجاوز البناءات المزمع إحداثها أو تهيئتها بالمستغلة الفلاحية علو 10م.
- 2 . الترخيص في إحداث بنائية بأرض خاضعة لنظام الغابات لغاية استغلالها كإقامة ريفية أو فضاء سياحي مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له:
 - . أن لا تقل المساحة الدنيا للأرض المعنية عن عشرين (20) هكتارا وأن لا تتجاوز المساحة القصوى للبناءات والمنشآت واحد بالمائة (1%) من المساحة الغابية الجمالية للعقار.

الوثائق المطلوبة

- أ . للحصول على ترخيص في تهيئة بنائية أو إحداث بنائية أو منشأة غير ثابتة بالمستغلة بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي والتابعة له:
 - 1 . دراسة إيداع مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة مرفقا بالوثائق التالية:
 - * بيان ارتباط المشروع بالنشاط الفلاحي ومساهمته في تثمين منتجات المستغلة الفلاحية المعنية.
 - * تقرير يبرز مكونات المشروع والمساحة المغطاة والمهياة الضرورية لإنجازه.
 - * مثال موقعي للمستغلة الفلاحية.
 - * مثال ارتكاز للبناءات والمنشآت غير الثابتة والمكونات السياحية داخل المستغلة الفلاحية.
 - 2 . شهادة ملكية أصلية لا يتعدى تاريخ استخراجها 3 أشهر أو حكم استحقاق أو وثيقة أخرى مستوفاة للشروط القانونية تثبت ملكية الطالب للمستغلة الفلاحية مرفقة بما يفيد موافقة بقية الشركاء في الملكية على الشيعاء في صورة ما إذا كانت المستغلة المعنية موضوع ملكية مشاعة أو موافقة المالك في صورة التصرف القانوني في المستغلة من قبل الغير.
 - 3 . الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
 - 4 . موافقة الوكالة العقارية الفلاحية في صورة تواجد العقار داخل دوائر تدخلها العقاري غير العمومي السقوي.
- ب . للحصول على ترخيص في تهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات:
 - 1 . وثيقة تثبت ملكية الطالب للعقار مصحوبا بمثال موقعي.
 - 2 . دراسة تتضمن مكونات المشروع والمساحات المغطاة أو المهياة الضرورية لإنجاز الإقامة الريفية أو الفضاء السياحي وتوضع ملاءمة المشروع لطبيعته الغابية.
 - 3 . مثال كتل يبين تركيز البناءات والمنشآت غير الثابتة والمكونات السياحية داخل قطعة الأرض المعنية.
 - 4 . الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.

الأجل	الأطراف المتدخلة	مراحل الخدمة
30 يوما من تاريخ إيداعها بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على أقصى تقدير.	الطالب	- تقديم دراسة المشروع إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا للبت فيها.
90 يوما على أقصى تقدير من تاريخ تقديم المطلب مستوفي الشروط	الطالب	- إيداع مطلب في الغرض مرفقا بالوثائق المطلوبة:
في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إمضائه أو رفضه من قبل الوزير المكلف بالفلاحة.	اللجنة الفنية الاستشارية	* لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة بالنسبة لتهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بالمستغلة الفلاحية.
30 يوما على أقصى تقدير من تاريخ إعلامه بالرفض.	الوزير المكلف بالفلاحة بعد الاطلاع على محضر جلسة اللجنة الاستشارية وأخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة.	* لدى الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة بالنسبة لتهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بأرض خاضعة لنظام الغابات.
	المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالفلاحة.	- دراسة الملف من قبل اللجنة الفنية الاستشارية وتحرير محضر جلسة في الغرض.
	الطالب	- إمضاء الترخيص
		- إعلام المعني بالأمر كتابيا بمال مطلبه وتسليمه نسخة من الترخيص أو من قرار الرفض معللا.
		- مطلب إعادة النظر في الملف في حال الرفض. يودع بالمكتب المركزي للوزارة المكلفة بالفلاحة مرفقا بتقرير توضيحي في الغرض.

مكان إيداع الملف
المصلحة:
* الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة بالنسبة لتهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بالمستغلة الفلاحية.
* الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة بالنسبة لتهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بأرض خاضعة لنظام الغابات.
العنوان : مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 30 شارع آلان سافري 1002 تونس.

مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: - الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة بالنسبة لتهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بالمستغلة الفلاحية.
- الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة بالنسبة لتهيئة بناية أو إحداث بناية أو منشأة غير ثابتة بأرض خاضعة لنظام الغابات.
العنوان: مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 30 شارع آلان سافري 1002 تونس.

أجل الحصول على الخدمة
- أربعة أشهر من تقديم ملف تام الشروط

المراجع التشريعية والترتيبية
- المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليها بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973.
- المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973.
- القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
- القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أبريل 1988 المتعلق بتحويل مجلة الغابات وخاصة الفصل 4 منه.
- الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
- الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط.
- الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016.
- الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2018 المؤرخ في 21 فيفري 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بنايات أو إحداث بنايات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات.
- قرار وزير الفلاحة والتجهيز والاسكان المؤرخ في 31 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط المساحات الدنيا للمستغلات الفلاحية والمساحات القصوى للبنايات التي يمكن أن يقام عليها.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 مارس 2019.

سمي السيد معز السليتي، متصرف رئيس بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 فيفري 2019. سميت الدكتورة أسماء بن خضر عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن الدكتور فاروق البنا، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2018.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2019.

سمي بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي الأعضاء الآتي ذكرهم:

* ثلاثة (3) خبراء في مجال التصرف في المؤسسات الصحية:

- السيدة نهى بالسرور حرم الدغري: مديرة عامة سابقا لمؤسسة عمومية للصحة،

- السيدة ليلي الكافي: مديرة عامة لمصحة خاصة،

- السيد فاخر الزغل: متصرف رئيس للصحة العمومية.

* ثلاثة (3) خبراء في مجالات العلاجات الطبية وحفظ الصحة الاستشفائي بالمؤسسات الصحية:

- السيدة حياة بيووض حرم العجيلي: طبيب رئيس للصحة العمومية (سابقا)،

- السيد محمد الهادي القلمامي: طبيب عام وخبير في المعايير الدولية للمؤسسات الصحية،

- السيد عبد المجيد بن حميدة: أستاذ استشفائي جامعي في الطب (سابقا).

* ثلاثة (3) خبراء في مجالات الصيدلة والعلاجات التمريضية بالمؤسسات الصحية :

- السيدة إيمان ليميم بلوزة: أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة،

- السيدة منيرة ريبة يعقوب: صيدلي رئيس للصحة العمومية،

- السيدة زينب لبيض: أستاذ تعليم مساعدي الأطباء في اختصاص البيولوجيا الطبية.

* خبيران (2) في مجال الجودة وسلامة العلاجات:

- السيدة فاطمة مقني حرم العيادي: أستاذ استشفائي جامعي في الطب،

- السيد أمان الله المسعدي: أستاذ استشفائي جامعي في الطب.

* ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الإدارة العامة للصحة العسكرية):

- السيد سفيان التركي: أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان.

بمقتضى أمر حكومي عدد 223 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.

أنهت تسمية السيدة هالة بن مسمية، صيدلي للصحة العمومية، بصفة مكلف بأمورية بديوان وزير الصحة ابتداء من أول جانفي 2019.

بمقتضى أمر حكومي عدد 224 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.

أنهت تسمية السيدة نبيلة قدور حرم نايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بصفة مكلف بأمورية بديوان وزير الصحة ابتداء من أول جانفي 2019.

بمقتضى أمر حكومي عدد 225 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.

أنهت تسمية السيد محمد مفتاح، متفقد مركزي للصحة العمومية، مكلفا بأمورية بديوان وزير الصحة ابتداء من 24 ديسمبر 2018.

بمقتضى أمر حكومي عدد 226 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.

أنهت تسمية السيدة سهام فرتاني حرم بللونة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بصفة مكلف بأمورية بديوان وزير الصحة ابتداء من أول جانفي 2019.

بمقتضى أمر حكومي عدد 227 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.

أنهت تسمية السيد محمد مفتاح، متفقد مركزي للصحة العمومية، رئيسا لديوان وزير الصحة ابتداء من 24 ديسمبر 2018.

السنوات	الضوارب
1982	5,83320
1983	5,32571
1984	4,90397
1985	4,56359
1986	4,29493
1987	3,96923
1988	3,70356
1989	3,43816
1990	3,22575
1991	2,99374
1992	2,83568
1993	2,72147
1994	2,60504
1995	2,45178
1996	2,36419
1997	2,27984
1998	2,21077
1999	2,15244
2000	2,09178
2001	2,05183
2002	1,99543
2003	1,94251
2004	1,87463
2005	1,83721
2006	1,76412
2007	1,70548
2008	1,62561
2009	1,57018
2010	1,50388
2011	1,45244
2012	1,37595
2013	1,29674
2014	1,22932
2015	1,17391
2016	1,13172
2017	1,07455
2018	1,00000

الفصل 2 - تنطبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بالنسبة للجرايات التي يفتتح الحق فيها ابتداء من أول جانفي 2019.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقيين بعد وفاة من يهيمه الأمر.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهيمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهيمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،

وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أبريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقيين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تكمته وخاصة الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994، وخاصة الفصل 18 منه.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - يتم تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقيين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أبريل 1974 حسب الجدول التالي :

السنوات	الضوارب
1961	17,64780
1962	17,29484
1963	16,84016
1964	16,16479
1965	15,15762
1966	14,59480
1967	14,17139
1968	13,81377
1969	13,28329
1970	13,14198
1971	12,39774
1972	12,14148
1973	11,61979
1974	11,16517
1975	10,19548
1976	9,67950
1977	9,06969
1978	8,58731
1979	7,92112
1980	7,27282
1981	6,65421

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة.

إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1701 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 والأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة.

قررت ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم 29 أفريل 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.

الفصل 3 - تختتم قائمة الترشيحات يوم 29 مارس 2019.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

وزيرة شؤون الشباب والرياضة

سنية بالشيوخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 228 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011، وخاصة على الفصل 364 منه،

وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة على الفصلين 31 (جديد) و33 (جديد) منه وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، والقانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز وطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 وبالقانون عدد 77 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 وبالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصلين 17 و18 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، وخاصة الباب السادس منه،

وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،

وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 402 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 وبالأمر عدد 748 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014، وخاصة الفصول 6 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و17 و18 و23 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 9 والفصل 11 والفصل 15 والفقرة الرابعة والثامنة من الفصل 17 والفقرة الثانية من الفصل 18 والفصل 23 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 6 (جديد): يتعين على المؤسسة المنتفعة بطرح التسبقة إيداع كشف بيداغوجي ومالي حول الأنشطة التكوينية التي تم إنجازها خلال سنة الطرح وذلك لدى مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بصفة مباشرة مقابل تسليم وصل في الغرض أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن بعد عبر تطبيق إعلامية معتمدة من طرف المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، في أجل أقصاه شهران من تاريخ إنجاز آخر نشاط تكويني على أن لا يتجاوز هذا الأجل في جميع الحالات 31 جانفي من السنة الموالية لسنة طرح التسبقة.

الفصل 9 فقرة ثانية (جديدة): يتم تبليغ المقرر للمؤسسة المعنية إما مباشرة مقابل إمضاء وصل يحمل ختم المؤسسة، أو بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عبر التطبيق الإعلامية المشار إليها بالفصل 6 (جديد) من هذا الأمر الحكومي، في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع كشف بيداغوجي ومالي مستوفى الشروط.

الفصل 11 (جديد): يمكن للمؤسسة أن توجه إلى مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مطلب تصحيحي بخصوص العناصر التي تم الأخذ بها في تحديد المبالغ النهائية لمستحققاتها بعنوان طرح التسبقة على الأداء على التكوين المهني في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإعلام بمقرر المصادقة.

ويقوم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بإصدار المقررات التصحيحية المتعلقة بالمطالب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتم تبليغ هذه المقررات التصحيحية للمؤسسات المعنية طبقا لأحكام الفقرة الثانية جديدة من الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.

ويمكن للمؤسسة أن توجه إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني اعتراضا بخصوص المقرر التصحيحي في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإعلام بالمقرر التصحيحي.

وبيت الوزير المكلف بالتكوين المهني في هذه الاعتراضات بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي، على أن تتولى هذه اللجنة دعوة المؤسسة المعنية لإيفاد من يمثلها لغاية عرض ملاحظاتها في الغرض.

الفصل 15 (جديد): تضبط المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 23 (جديد) من هذا الأمر الحكومي بالقرار المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

ويحدد المقدار الأقصى السنوي لحقوق السحب على أساس قيمة التكوين الأساسي المنجز بعنوان السنة السابقة للسنة التي تم خلالها تقديم مطلب الانتفاع بحقوق السحب وذلك بتطبيق مقتضيات القرار المشار إليه أعلاه.

كما يمكن للمؤسسات المشار إليها بالفصل 13 مكرر من هذا الأمر الحكومي الانتفاع بتمويل أنشطتها التكوينية في حدود مقدار سنوي أقصى لحقوق السحب يساوي 0.6% من كتلة الأجور السنوية الخام بعنوان السنة السابقة لسنة تقديم مطلب الانتفاع بحقوق السحب.

الفصل 17 فقرة رابعة (جديدة): كما تنظر اللجنة المذكورة في اعتراضات المؤسسات بخصوص المقررات التصحيحية المشار إليها بالفصل 11 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 17 فقرة ثامنة (جديدة): ولا تصح مداوالات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد اللجنة جلسة ثانية في غضون السبعة (7) أيام الموالية، وذلك للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 18 فقرة ثانية (جديدة): كما تحدد هذه اللجنة في بداية كل سنة بالتشاور مع السلط الجهوية قائمة في الأولويات الجهوية من حيث القطاعات والبرامج والمجالات التكوينية المزمع تمويلها في إطار جماعي. وتتنظر في مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بهذه البرامج والمنصوص عليها بالفصل 23 (جديد) من هذا الأمر الحكومي والتي تكون كلفتها التقديرية دون مائة ألف (100.000) دينار.

الفصل 23 (جديد): بصرف النظر عن أحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي، يمكن في إطار نظام حقوق السحب تمويل برامج التكوين المستمر المنجزة بصفة جماعية في إطار اتفاقيات شراكة تبرم بين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والمنظمات المهنية سواء القطاعية منها أو الجهوية والغرف الصناعية والتجارية وكذلك العمادات والجمعيات المهنية.

الفصل 2. يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 فصل 13 (مكرر) في ما يلي نصه:

الفصل 13 مكرر: بصرف النظر عن أحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي يمكن للمؤسسات الآتي ذكرها الانتفاع بنظام حقوق السحب:

. المؤسسات التي لم يتجاوز تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي ثلاث (3) سنوات،

. المؤسسات التي لا يتجاوز عدد أعوانها مائة (100) عون والتي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية يتم ضبطها سنويا بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.

الفصل 3. تعوض عبارة "وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب" حيثما وردت بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "وزارة التكوين المهني والتشغيل".

وتعوض عبارة "وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب" حيثما وردت بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "الوزير المكلف بالتكوين المهني".

وتعوض عبارة "المؤسسات الاقتصادية الخاصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تكون وضعيتها الجبائية مسواة"،

وتعوض عبارة "المؤسسات التي استكملت استهلاك التسبقة على الأداء على التكوين المهني" الواردة بالمطمة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "المؤسسات التي قامت بإيداع الكشف البيداغوجي والمالي".

وتعوض عبارة "عمليات الإقرار بمكتسبات الخبرة" الواردة بالمطمة الأخيرة من الفصل 14 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "إشهاد الكفاءات".

الفصل 4. تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 وأحكام المطمة الثانية من الفقرة الخامسة من الفصل 17 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009.

الفصل 5. وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزيرة التكوين المهني والتشغيل

سيدة لونيبي

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019 يتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدى ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

باقتراح من المدير التنفيذي،

بعد اطلاعه على الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،

وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:

الفصل الأول - يهدف هذا القرار إلى ضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدى ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الباب الأول

أعضاء ديوان مجلس الهيئة

الفصل 2 - يشتمل ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على:

- مدير ديوان،

- مكلفين بمأمورية،

- ملحقين بالديوان.

الفصل 3 - يتم ضبط عدد المكلفين بمأمورية والملحقين بالديوان المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القرار بقرار من رئيس الهيئة.

الفصل 4 - تتم تسمية مدير وأعضاء الديوان، بقرار من رئيس الهيئة، من بين ذوي الكفاءة في التصرف الإداري أو الخبرة في المجالات المتعلقة باختصاص الهيئة.

الفصل 5 - يتمتع رئيس الديوان بمنح وامتيازات تضبط بقرار من رئيس الهيئة.

ينتفع المكلفون بمأمورية بمنحة جمالية تضبط في كل حالة بقرار من رئيس الهيئة، اعتبارا للشهاد العلمية والخبرة والمسؤوليات التي اضطلعوا بها قبل تسميتهم بهذه الصفة.

الفصل 6 - يمكن تكليف أعضاء الديوان بإدارة مصلحة أو عدة مصالح إدارية ملحقة بالديوان، وفي هذه الحالة يضبط مرتبهم اعتبارا للمنح والمرتبات المخولة للخطة التي يشغلونها.

الباب الثاني

مساعدو ديوان مجلس الهيئة

الفصل 7 - يقع ضبط عدد مساعدى ديوان مجلس الهيئة بقرار من رئيس الهيئة.

الفصل 8 - يمكن لرئيس الهيئة تسمية مساعدين للعمل بالديوان من بين أعوان الهيئة أو عن طريق الإلحاق أو عن طريق التعاقد، ويكلفون بمساعدة عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة.

الفصل 9 - يحافظ مساعدو الديوان الذين تمّت تسميتهم من بين أعوان الهيئة أو الملحّقين بها على مرتّباتهم ومنحهم الأصليّة، وتُسند لهم منحة خصوصيّة بعنوان العمل بالديوان يضبط مقدارها بقرار من رئيس الهيئة.

كما تسند لمساعدى الديوان من المتعاقدين منحة جمليّة يضبط مقدارها بقرار من رئيس الهيئة.

الفصل 10 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 21 فيفري 2019.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نبيل بفون

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2019 مؤرخ في 27 فيفري 2019 يتعلّق بضبط روزنامة الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد اطلاعه على دستور الجمهورية التونسية، وخاصة الفصول 112 و125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممّته،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أبريل 2017.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول - تنطبق الروزنامة موضوع هذا القرار على الانتخابات الجزئية لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في صنف المدرّسين الباحثين المختصّين في المالية العمومية والجبائية.

الباب الأول

ضبط قائمة الناخبين

الفصل 2 - تضبط الهيئة قائمة الناخبين الأولية بناء على المعطيات المقدّمة من الهياكل المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، وتتولّى نشرها بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين وقبول مطالب الاعتراض بشأنها في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 11 مارس 2019 إلى يوم الجمعة 15 مارس 2019.

الفصل 3 - تبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض أيام السبت والأحد والإثنين 16 و17 و18 مارس 2019، وتعلم الأطراف المعنية بقراراتها في هذا الخصوص في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 19 مارس 2019.

الفصل 4 - تضبط الهيئة قوائم الناخبين النهائية إثر انقضاء الطعون القضائية في قرارات الهيئة المتعلقة بالاعتراضات أو صدور أحكام باتّة في شأنها، وتنشرها على موقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.

الفصل 5 - يمكن للناخبين تقديم مطالب لتغيير مركز الاقتراع المرسمين به ابتداء من تاريخ نشر قوائم الناخبين وإلى غاية يوم الجمعة 26 أبريل 2019.

الباب الثاني

الترشّحات

الفصل 6 - يتمّ قبول الترشّحات لعضوية المجلس الأعلى للقضاء في الفترة الممتدة من يوم الخميس 4 أبريل 2019 إلى يوم الأربعاء 10 أبريل 2019.

الفصل 7 - تتولّى الهيئة نشر قائمة المترشّحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء يوم الأربعاء 10 أبريل 2019 وتقدّم مطالب الاعتراض على التصريح على الشرف المتعلّق بالعقوبات التأديبية المنصوص عليه بالفقرتين 3 و4 من الفصل 17 من القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء يوما الخميس والجمعة 11 و12 أبريل 2019.

الفصل 8 - تتولّى الهيئة البتّ في مطالب الترشّح إثر غلق باب الترشّحات في أجل أقصاه الإثنين 15 أبريل 2019.

الفصل 9 - تتولّى الهيئة تعليق قوائم المترشّحين المقبولين بمقرّاتها ونشرها بموقعها الإلكتروني وإعلام المترشّحين ومقدّمي مطالب الاعتراض على التصريح على الشرف بقراراتها في أجل أقصاه يوم الاثنين 15 أبريل 2019.

الفصل 10 - تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشّحين إثر انقضاء الطعون القضائية أو صدور أحكام باتّة في شأنها، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

الفصل 11 . تتولى الهيئة قبول مطالب انسحاب المترشحين من انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه يوم الجمعة 26 أفريل 2019.

الباب الثالث

الاقتراع والإعلان عن النتائج

الفصل 12 . يتم الاقتراع في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء يوم الجمعة 17 ماي 2019 بمراكز الاقتراع التي تعلن عنها الهيئة.

الفصل 13 . تعلن الهيئة عن النتائج الأولية للانتخابات على موقعها الإلكتروني حال الانتهاء من عمليات الفرز والتثبت من النتائج وفي أجل أقصاه يوم السبت 18 ماي 2019.

الفصل 14 . تضبط الهيئة القائمة النهائية للفائزين إثر انقضاء الطعون القضائية في قرارات الهيئة أو صدور أحكام باتّة في شأنها.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 27 فيفري 2019.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نبيل بفون

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 مارس 2019

بتاريخ اليوم الإثنين 5 مارس 2019 وعلى الساعة منتصف النهار، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرها المركزي بضافا البحيرة بدعوة من رئيسها للتداول في نقاط جدول الأعمال التالي:

- (1) متطلبات الإدارة التنفيذية بعلاقة بالخطة العملية (الانتدابات والشراءات...)،
- (2) تعديل القرار عدد 31 لسنة 2014 المؤرخ في 6 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي القوائم المترشحة والمترشحين.

وقد حضر السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة

- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة

- السيدة حسناء بن سليمان: عضو

- السيد سفيان العبيدي: عضو

- السيد عادل البرينصي: عضو

- السيد محمد التليلي منصري: عضو

- السيد أنيس الجربوعي: عضو

- السيد نبيل العزيزي: عضو

- السيد بلقاسم العياشي: عضو

وحضر السيد عمر بوسنة المدير التنفيذي للهيئة، والسيد رضا الميساوي رئيس الوحدة المركزية للعمليات الانتخابية.

وبعد النقاش والتداول، تم الاتفاق على ما يلي:

أولاً: المصادقة على حاجيات الإدارة التنفيذية من موارد بشرية ولوجستية لانطلاق عملية تسجيل الناخبين وذلك وفقاً للجدول المصاحبة وبناء على عرض من المدير التنفيذي للمخطط العملي الخاص بعملية التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

ثانياً: تعديل الفقرة الثانية من الفصل 6 من القرار عدد 31 لسنة 2014 المؤرخ في 6 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي القوائم المترشحة والمترشحين، وذلك بإضافة قبول مطالب الاعتماد لممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية بالإدارات الفرعية.

وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نبيل بفون

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 مارس 2019

بتاريخ اليوم الإثنين 6 مارس 2019 وعلى الساعة الثانية بعد الظهر، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنزل الأكروبول بضافا البحيرة وبدعوة من رئيسها للتداول في نقاط جدول الأعمال التالي:
1) الروزنامة الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019.

وقد حضر السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة

- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة

- السيدة حسناء بن سليمان: عضو

- السيد سفيان العبيدي: عضو

- السيد عادل البرينصي: عضو

- السيد محمد التليلي منصري: عضو

- السيد أنيس الجربوعي: عضو

- السيد نبيل العزيزي: عضو

- السيد بلقاسم العياشي: عضو

وحضر السيد عمر بوسنة المدير التنفيذي للهيئة،

وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:

أولاً: المصادقة على الروزنامة الانتخابية باعتماد يوم 6 أكتوبر 2019 كيوم اقتراع للانتخابات التشريعية ويوم 10 نوفمبر 2019 كيوم اقتراع للانتخابات الرئاسية.

وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثالثة بعد الزوال.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نبيل بفون

تعريف الإضاء : رئيس البلدية

ت د و ب (د) : 0330 9061

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 13 مارس 2019"